

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1272/2533

พนักงานอัยการจังหวัดอุดรธานี

โจทก์

นายสมเกียรติ โมกกา กับพวก

จำเลย

นายสมเกียรติ โมกกา จำเลยที่ 1 ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 202, มาตรา 245

ความว่า จำเลยที่ 1 ได้ยื่นฎีกาไว้ แต่เนื่องจากจำเลยที่ 1 ไม่ประสงค์ที่จะฎีกาอีกต่อไป ทั้งนี้เพื่อจำเลยที่ 1 จะได้มีสภาพเป็นนักโทษเด็ดขาด และได้รับประโยชน์จากกฎหมายเกี่ยวกับการราชทัณฑ์และระเบียบอื่นจึงขอถอนฎีกา และได้โปรดออกหมายแดงแจ้งโทษให้แก่จำเลยที่ 1 ด้วย โปรดอนุญาต

หมายเหตุ ระหว่างพิจารณา จำเลยที่ 1 ให้การรับสารภาพ จำเลยที่ 2 ให้การปฏิเสธ ศาลชั้นต้นสั่งให้แยกฟ้องจำเลยที่ 2 เป็นคดีใหม่ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยที่ 1 มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83 พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 มาตรา 4, 7, 26, 76, 102 ลงโทษตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ มาตรา 76 วรรคสอง จำคุก 14 ปี จำเลยให้การรับสารภาพเป็นประโยชน์แก่การพิจารณาลดโทษให้กึ่งหนึ่ง คงจำคุก 7 ปี

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยที่ 1 ฎีกา (อันดับ 37)

คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา

จำเลยที่ 1 ยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 42)

คำสั่ง

อนุญาตให้จำเลยที่ 1 ถอนฎีกา จำหน่ายคดีจากสารบบความให้ศาลชั้นต้นออก
หมายจำคุกเมื่อคดีถึงที่สุด

อนุญาตให้จำเลยที่ 1 ถอนฎีกา จำหน่ายคดีจากสารบบความให้ศาลชั้นต้นออก
หมายจำคุกเมื่อคดีถึงที่สุด

(พนม พ่วงวิญญู-จอร์จ ทรัพย์ เทียงธรรม-อุดม มั่งมีดี)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

๒
ต้น

หมายเหตุ